# LEY 22.362 DE MARCAS Y DESIGNACIONES,

DECRETO REGLAMENTARIO
558 / 81, modificado por el 1141 / 03

# LA AUTORIDAD DE APLICACIÓN DE ESTA LEY ES LA D.N.P.I.

( DIRECCION NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL )

## ¿QUÉ ES UNA MARCA?

- ES TODO SIGNO NOVEDOSO Y CARACTERISTICO QUE DISTINGUE A UN PRODUCTO O SERVICIO DE OTRO

## ¿PARA QUÉ SIRVE?

- Distinguirse frente a la competencia.
- Indicar la procedencia empresarial. (Origen)
- Señalar calidad y características constantes.
- Realizar y reforzar la función publicitaria.
- **Eleva valor en la empresa.**
  (El valor de una marca puede ser incluído en la contabilidad de la empresa)
- **Ejercicio de acciones legales contra quienes la estén imitando o usando sin autorización.**

**Se puede registrar como Marca:**

- Los dibujos
- Los Emblemas
- Los Grabados
- Envases
- Estampados, imágenes
- Combinaciones de letras y números
- Frases publicitarias
- Todo otro signo con "capacidad distintiva"



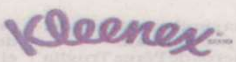

"El sabor del encuentro"




## Nombres con historia




**CURITAS**
APÓSITO PROTECTOR
Creada por Carl Paul Beiersdorf, fue lanzado al mercado en 1922




**KLEENEX**
PAÑUELO DESCARTABLE
Fue creado en Estados Unidos por la corporación Kimberly-Clark en 1924




**PATY**
HAMBURGUESA
Quickfood nace en 1960 para fabricar hamburguesas congeladas marca Paty




**ASPIRINA**
ÁCIDO ACETILSALICÍLICO
Fue creada por Bayer en 1897 y se hizo muy popular en EE.UU. y Europa a principios del siglo XX

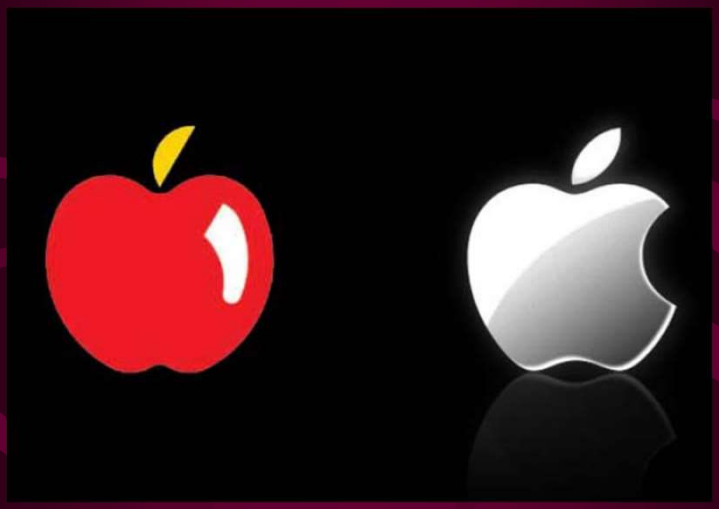



**SAVORA**
MOSTAZA
Esta salsa comenzó a fabricarse en la Argentina en 1938; la marca pertenece a la




**GILLETTE**
HOJA DE AFEITAR
The Gillette Company empezó a venderla en 1901. Desde 2005 pertenece a la empresa

# DIARCO Vs. APPLE



## Zetta Smartphone, la falsa bellota mordida que tapa el logo de Xiaomi




- Zetta Smartphone presumía de teléfonos de “fabricación propia”, con los que buscaban ofrecer una alternativa a los de Apple. Se ha dedicado a estafar adquiriendo terminales de Xiaomi (el Aple Chino de 100 Eu) – y pegar su logo sobre el de la firma china , vendiendolo en el mercado europeo a 300 Eu

**No pueden ser registradas:**

- Una marca Similiar o idéntica a una ya registrada o solicitada con anterioridad para distinguir los mismos productos o servicios
- Palabras, dibujos y demás signos contrarios a la moral y las buenas costumbres
- Palabras, nombres y símbolos que usen o deban usar la Nación, las provincias los municipios y organizaciones religiosas
- El nombre, seudónimo o retrato de una persona sin su consentimiento o el de sus herederos hasta 4to grado inclusive

**No se consideran marcas y no pueden ser registradas:**

- Los nombres, palabras y signos que constituyan la designación necesaria o habitual del producto o servicio a distinguir

- Los nombres, palabras , signos y Frases que hayan pasado al uso general antes de su solicitud de registro

# ARTICULO 1° DEL DECRETO

- ESTABLECE UNA CLASIFICACION DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS.
- EXISTEN 45 CLASES DIFERENTES:
  - 34 PARA PRODUCTOS
  - 11 PARA SERVICIOS

# Inscripción: proceso

(persona física)

Debe presentarse una solicitud en la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial.

Datos necesarios de solicitud si se es persona física:

- Nombre
- Número de documento
- Domicilio
- Estado civil
- CUIT o CUIL según el caso
- Denominación marcaria o isologo según el caso
- Clase en la que se solicita
- Firma del solicitante o apoderado

# Inscripción: proceso

(persona jurídica)

Debe presentarse una solicitud en la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial.

Datos necesarios de solicitud si se es persona jurídica:

- Razón social
- Datos de inscripción en el registro público (número, fecha, tomo, folio, libro)
- Domicilio
- CUIT
- Firma del representante o apoderado de la sociedad
- Documentación respaldatoria del carácter del firmante
- Clase en la que solicita
- Denominación marcaria o isologo según el caso

## Procedimiento de Registro de Marcas

| | |
|---|---|
| Solicitud de registro, Análisis Preliminar y Publicación en Boletín de Marcas | ≃ 60 días |
| Plazo para efectuar las oposiciones | 30 días |
| Notificación al solicitante | 15 días |
| -Plazo para corregir y/o contestar las Oposiciones | 90 días |
| Examen de Fondo (Resueltas las oposiciones) | 90 días |
| -Resolución de la D.N.P.I.: registro. | ≃ 10 a 12 meses |

## OPOSICION

- Por escrito
- Con nombre del oponente
- Domicilio Real
- Fundamentos de la oposición
- Por duplicado

## Plazo de Vigencia

Durará 10 años

Podrá ser renovada todas las veces que se quiera por lapsos iguales si la misma fue utilizada dentro de los 5 años antes de cada vencimiento.

# Extinción

El derecho de propiedad de una marca se extingue por

1. Renuncia de su titular
2. Vencimiento de los 10 años sin renovación
3. Declaración judicial de nulidad o caducidad del registro

# Ilegalidad

Son **nulas** las marcas registradas

1. En contrario a lo dispuesto en la ley 22.362 → Vicios en el solicitante; Vicios que afectan el signo; Vicios en el procedimiento
2. Por inscripción culposa y con intención de una marca perteneciente a un tercero (piratería de marcas)
3. Que se inscriben para comercializarlas con habitualidad (marcas especulativas)

Está prohibido →
- Falsificar o imitar una marca registrada
- Usar una marca registrada
- Vender una marca registrada

## La extraña paradoja de la falsificación de las marcas

- Recomiendo este artículo de los economistas Victoria Giarrizzo y Dardo Ferrer, publicado en La Nación Negocios, el domingo 17 de julio de 2016. En el mismo, analizan cómo la falsificación en muchos casos termina beneficiando a las marcas de lujo o exclusivas.
- Así, manifiestan que:
- La imitación de los diseños hace que sean consumidos por las masas, y como la gente no quiere usar lo que usan todos porque quiere algo propio y original, se genera un ciclo de demanda de nuevos diseños. Los autores llamaron a ese fenómeno *"obsolescencia inducida"*, donde las falsificaciones se vuelven rentables para las empresas falsificadas.



http://www.lanacion.com.ar/1918956-la-extrana-paradoja-de-la-falsificacion-de-las-marcas